

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אלעזר שטרן
גלעד קריב

פ/25/6400

הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון – פיצוי ללא הוכחת נזק), התשפ"ו–2025

תיקון סעיף 7א 1. בחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה–1965¹, (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 7א –

(1) בכל מקום, במקום "50,000 שקלים חדשים" יבוא "120,000 שקלים חדשים";

(2) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :

"(ג1) במשפט בשל עוולה אזרחית לפי חוק זה, שבו הוכח כי לא ניתנה לנפגע אפשרות נאותה לפרסם את תגובתו כאמור בסעיף 12א, רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנפגע, פיצוי שלא יעלה על כפל הסכום כאמור בסעיף קטן (ב), ללא הוכחת נזק."

הוספת סעיף 12א 2. אחרי סעיף 12 לחוק העיקרי יבוא :

"אחריות של תאגיד 12א. (א) פורסמה לשון הרע באמצעי תקשורת או לפרסום תגובה באתר אינטרנט, על ידי תאגיד שמחזורו עולה על 10,000,000 שקלים חדשים, יאפשר המפרסם לנפגע או לנציגו לפרסם את תגובתו המלאה על הפרסום בתוך זמן סביר; היו כמה נפגעים מהפרסום, תינתן אפשרות נאותה לכל אחד מהם לפרסם את תגובתו המלאה, אלא אם כן הסכימו לפרסם תגובה משותפת.

(ב) מפרסם שלא פעל לפי הוראות סעיף קטן (א), יישא באחריות אזרחית בלבד לפי חוק זה."

תחולה 3. חוק זה יחול על תובענות שעניינן פרסומים שפורסמו לאחר תחילתו של חוק זה.

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 240.

דברי הסבר

חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965 (להלן – החוק), קובע הוראות לעניין היותו של פרסום לשון הרע עבירה פלילית אם נעשה בכוונה לפגוע (סעיף 6 לחוק), ולעניין היותו עוולה אזרחית (סעיף 7 לחוק). סעיף 7א לחוק קובע כי בית המשפט רשאי לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק לנפגע מפרסום לשון הרע, בסכום שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים, בין במשפט בשל עוולה אזרחית ובין במשפט פלילי. כמו כן, במשפט בשל עוולה אזרחית שבו הוכח כי פרסום לשון הרע נעשה בכוונה לפגוע, רשאי בית המשפט לפסוק פיצויים שלא יעלו על פי שניים מהסכום האמור, דהיינו על 100,000 שקלים חדשים.

נוכח הנזק הגלום בפרסום לשון הרע ולשם הרתעה, מוצע להגדיל את הסכומים הקבועים בחוק, לסכום שלא יעלה על 120,000 שקלים חדשים לפיצוי ללא הוכחת נזק, ולסכום שלא יעלה על 240,000 שקלים חדשים אם הוכחה כוונה לפגוע.

עוד מוצע להטיל חובה חדשה על מפרסמים שהם תאגידים, ולאפשר לנפגעים מלשון הרע במקרים אלה לפרסם את תגובתם על הפרסום הפוגע בתוך זמן סביר (סעיף 12א המוצע). במקרה שבו לא ניתנה לנפגע אפשרות נאותה להגיב, מוצע להסמיך את בית המשפט לפסוק פיצויים בסכום שלא יעלה על 240,000 שקלים חדשים במשפט בשל עוולה אזרחית (סעיף 7א(ג) המוצע).

לבסוף מוצע לקבוע כי תחולת התיקון לחוק תהא על פרסומים שייעשו ממועד תחילתו של התיקון ואילך, כך שלא תיקבע תחולה רטרואקטיבית לגבי פרסומים שנעשו טרם קבלת התיקון המוצע.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ו (22.12.2025)